

עין משפט
גד מצוה

ז א מיי פֿי"ב מהלכות אבות הלכה ט ופ"א מהל' נחלות ה"ח ובמ"מ שם טור א"ע פי' סט:



מוסף רש"י

ברצינא טב מקרא. משל הדיוט הוא, האומר לחבירו דלעת קטנה אזי עתה לך במחזור, אם תרצה לחלוש עשוי תלש, ואם תרצה להנימה עד שתיגדל ותיעשה קרא היטה ותגדל, טוב לו ליעלה מיד, שמה לאחר זמן יתמרט זו זא, או שמה לא ינטך זה לה (סוכה נ: ובע"ז תורה ט). וחקמים עשו חזוקה לדבריהם יותר משל תורה. יותר ממה שעשמה תורה לדברים (נחמיה קא).



תוספות ר"ד

לטובתי וכך כתב גם ר"ח דיל דכל האי סוגיא אליבא דרב דאמר ירושת הבעל דרבנן ופ"ה יכול להסתלק ממנה אבל אי היה ירושתי לא היה יכול להסתלק ממנה. וכדריבא דאמר רבא האומר א"א בחק"ח כגון זו שומעים לו. פי' מביא ראיה שאע"פ שלא באת לידו יכול להסתלק ממנה מאי כגון זו אורכא קאי אדרי"ה א"ר דאדרי"ה א"ר יכולה אשה שתאמר לבעלה אי' אני ארע פי' דוקטור רב מרזני עוקר ותיקנו מע"י לבעלה משום איבה והלכות יכולתן חכמים לומר כלום תיקנו חכמים אלא להנאתו ולטובתי אלא בבגאא זו אלמא יכול אדם להסתלק ממה שתיקנו חכמים לטובתו. ה"נ כל דין נכסי מלוג בין פירות בין ירושה חזקן חכמים הוא שתיקנו לטובתו של בעל ויכול הוא להסתלק מהן. א"ה אפילו נשואה נמי. פי' כיון דעטמא דמילתא הוא משום הדוי תקנת חכמים שתיקנו להנאתו ואדם יכול להסתלק ממנה אמאי אוקמי ר"י בכותב לה ועודה ארוסה אפילו נשואה נמי. אמר אביי נשואה ירו כידה. פי' ויכון שידו כידה ה"ל לנכסים ברשותו וכיון שהנכסים ברשותו צריך ליתן לשון מתנה ואין לשון סליק מועיל בהם רבא אמר ידו עדיפא מידה. ג"מ לטובת ריבם. פי' לענין דין ודברים לא פליגי דבין ידו עדיפא מידה ובין ידו כידה אין מועיל בה לשון סליק אלא לשון (כתובה) [מתנה] ולא ג"מ אלא לשי"י דתנן ש"י שנפלו כו'. ואיפלגו בשי"י ובה"ב בנכ"מ שבש"א אם מתה יחלוקו יורשי הבעל דהיינו היבם עם יורשי האב וכו' כדלעיל ואוקי אביי פלוגתייהו ב' החולץ שנפלו לה כשהיא תחתיו דבעל וקסבר אביי ידו כידה כשמת ונפלה לפני ובמה עד שלא נתיבמה וירשיה וירשיה הבעל באין לירש זה מכא אחותו וזה מכא אחיו לבי"ש חלוקה עדיפא

ולכ"ה חזקה קטייאת עדיפא ופליג רבא אדאביי ואמר דאם נפלו לה כשהיא תחתיו דבעל כ"ע ידו של בעל עדיפא מידה ונשמת אע"ג דגרע יד היבם מיד הבעל הו"ל ידו כידה והוא זוכה בנכסים והוא יורשה הכל שבחזקתו עומדים ומתני' דנפלו לה כשהיא ש"י. ע"י בפסקי בפי' החולץ (והרב פי' ג"מ לשי"י בענין אחר וע"י הפסק לקמן בהל' מי שמת והניח אשה ובע"ה אי ה'ל' כאביי ידו כידה או ה'ל' כרבא ידו עדיפא מידה). איבעיא להו קנו מידו מהו רב יוסף אמר מדין ור"ג אמר מגופא של קרקע קנו מידו אמר אמימר ה'ל' מגופא של קרקע קנו מידו פי' המורה דאברייאתא דלעיל קאי דתניא האומר לחבירו וכו' אבל במתני' לא מהני קנין ליפות כחה דהא באמידיה ובלא לשון מתנה סגי לאסתלוקי אפילו מגוף הקרקע היכא דפריש וכדקתני סיפא ושעמיה

פג:

ברצינא טב מקרא. לא כפי' הקונטרס דפירש דשניהן מין דלעת הן דהא קישואין מתרגמינן צוֹינא וקרא היינו דלעת כדמוכח צפ' הנודר מן המבזל (גדרים נא). וקישואין ודילועין שני מינין הן כדמתן צממ' כלליום (פ"ג מ"ה) נוטע אדם קישות ודלעת צמון גומא אחת וצלצד שהיא נוטה שער שורה זו לכלן ושער שורה זו לכלן ודלעת גדולה וחשוכה יותר מקישואין אלא שמתחרת להתבזל והקישות ממחרת לבזל ומשל הדיוט כך הוא שאדם אזהב הקישות יותר שיהנה צה ממרה ממה שהוא אזהב דלעת ולהממניה אע"פ שהיא טובה יותר. ר"ת : **מיתתה** שביחא. שמה משום דרוב פעמים ‏⁂ מסתכנת צלידה: **מבירה** לא שביחא. שקשה לה למכור משום שצח צית **אזיה: רב** **אשי** **אמר** **בנכסין** **ולא** **בפירותיהן**. (א) למלא דלית ליה לגר אשי יד צעל השטר על המחמונה תימה אמאי קתני שאם מכרה ונתנה קיים דציעדז למחילה נמי ממכור: **פירי** פירות דוקא. ואפי' לא כתב עד עולם נסתלק כאילו כתב עד עולם אצל אין לפרש דאי פירי פירות דווקא עד עולם לא מהני דהא מסיק אס תמאל לומר פירי פירות דווקא עד עולם למה לי הא קמ"ל דכיון דכתב לה פירי פירות כמאן עולם פשיטא ליה טפי דמהני אפילו כשנאמר פירי פירות דווקא: **הוה** **אמינא** **עד** **עולם** **אפירות**. פי' צקונטרס דשוי עד עולם לא צשנה ראשונה ולא צשנה וקשה לר"י דמה לי ראשונה ומה לי שניה ועוד דאפי' רבי יהודה מודה דפירות גופייהו לא אכיל לגולס ואפילו לא כתב לה עד עולם אלא דין ודברים אין לי בנכסין וצפירותיהן מדלא פליג אלא צפירי פירות אלא הכי שריטא הוה אמינא עד עולם ואי כתב לה עד עולם ולא כתב לה פירי פירות הוה אמינא לעולם אפירות קאי להכי איצטריך פירי פירות: איבעיא להו כתב לה דין ודברים אין לי בנכסין ובפירי פירות מהו שיאכל פירות מפירי פירות סליק נפשיה מפירי לא סליק נפשיה או דלמא מכל מילי סליק נפשיה פשיטא דמכל מילי סליק נפשיה דאי אמרת מפירי פירות סליק נפשיה מפירי לא סליק נפשיה כיון דאכליגהו לפירות פירי פירות מהיכא וליטעמין הא דתנן רבי יהודה אומר לעולם הוא אוכל פירי פירות כו' כיון דאכליגהו לפירי פירי פירות מהיכא אלא בדשיירא הכא נמי בדשייר: רבן שמעון בן גמליאל אומר כו': אמר רב הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ולא מטעמיה מאי הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ולא מטעמיה אילימא הלכה כרשב"ג דאמר אם מתה יירשנה ולאו מטעמיה דאילו רשב"ג סבר ‏⁂מתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל ורב סבר תנאו קיים ‏⁂וקסבר ‏⁂ירושת הבעל דרבנן ‏⁂וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה וסבר

הכותב לאשתו פרק תשיעי כתובות

בעורר. כשצא חצרו זה להחזיק בחלקו מיד עמד וערער על המתנה ואמר לא נמתי לך את השדה ודין ודברים בעלמא אמרתי לך שלא אריצ עמך: **אצל בעומד**. יום או יומים ואח"כ ערער לא להשתא הוא דקא דרר ציה ולמדוהו לטעון כך: **וסימא ליה מכל מילי סליקס נפשך**. כיון דאוקמת דצלשון זה יכול להסתלק למה אינו מסולק מן הכל: **יד צעל השטר על הסחחונה**. כל המוציא שטר על המחזק צדצר מה שמפורש צשטר יכול לתצוה עליו ואם השטר סתום מורידים אותו לפחות שצמשמעות השטר. וכאן הצעל צא בתקנת חכמים על נכסי אשתו צשלשה דברים לאכול פירות ולירש ואם תמכור מכרה בטל וזו מוציאה עליו שטר שכתבת לי דין ודברים אין לי בנכסין ולשון סילוק הוא זה והוא יכול לטעון ודאי לשון סילוק הוא אצל לא נסתלקתי אלא ממוצות שצדברים וזו היא המכירה אצל כל זמן שלא תמכור אוכל פירות: **ואימא מפירי**. מסלק נפשיה שלא יאכל פירות צחיה והוא פחות שצכיון אצל אם תמכור שמפסיד אף גוף הקרקע שהיה ראוי לירש אם תמות צחיו יהא מכרה בטל ויירשנה: **צוֹינא עז מקרא**. צוֹינא דלעת קטנה קרא דלעת גדולה. והאומר לחצירו קח לך דלעת קטנה צגינתי או המתן עד שיגדילו וקח גדולה טוב לו ליקח הקטנה מיד כי לא ידע מה יולד יום. אף כאן חציבה עליו אכילת פירות שהוא תדיר ומיד מצטיל מכר שאינו מיד אלא לכשתמכור ושמה לא תמכור: **ואימא מירושא**. סליק נפשיה והוא הפחות שחנא לא תמות צחיו אצל ממכירה לא סליק נפשיה שמה עכשיו: **מכירה לא שציחא**. שאין אשה רוצה למכור נכסי צית צחיה: **רב אשי אמר**. אין לך אלא דקדוק הלשון: **בנכסין**. אמר לה אצל לא צפירותיהן ועדון שלה קאמר לה דהא בנכסיה קאמר ולא לאחר מיתה צבטל שמה מעליה: **איבעיא להו לר' יהודה**. דתנא תרמי וצפירי פירותיהן עד עולם: **פירי פירות דוקא**. צהאי לישנא לחוד קגי לאסתלוקי מפירי פירות ומפירי פירי פירות ולא צעי עד עולם ואי כתב צפירותיהן עד עולם ולא כתב צפירי פירות לא אסתלק מפירי פירות: **אז דלמא עד עולם דוקא**. וצעד עולם תליא מילתא וצפירי פירות לא צעי למיכתב ואי כתב מפירי פירות ולא כתב עד עולם לא אסתלק מפירי פירות: **עד עולם למה לי**. למיתני מתני' הואיל ולא צריך למיכתביה: **הא קא משמע לן נו'**. והכי קאמר עד שיכתוב וצפירי פירותיהן היינו עד עולם: **פירי פירות למה לי**. למיתני מתני' ליתני צפירותיהן עד עולם הואיל וציה תליא והוא לשון פירות ופירי פירות:

תמונה של חלק מהפרק,המכונה"פרק א"ב"במסורתהעברית

תמכור והלכן המכר הוא הגרוע: ואימא מירושא סליק נפשי' ממכירה לא סליק נפשיה פי' שהיא תוכל למכור נכסיה מיד ותפסידנו הפירות והגוף א"כ הירושא גרוע מן המכר. אמר אביי מיתה שכיח מכירה לא שכיח וכי מסלק איניש נפשיה ממילתא דל"ש. פי' שאין עשויה למכור בנכס אביה. רב אשי אמר בנכסין ולא בפירותיהן בנכסין ולא לאחר מיתה. פי' רב אשי דייק לישנא אמאי לא איסתלק מפירות ומירושא מסתמא עד שיפרש. דכי אמר דין ודברים אין לי בנכסין הכי משמע מגוף מסתלק אבל לא מן הפירות וגם כ"י שהן בנכסין. אבל לא"מ בטל שמה מעליהן הלכך מסתמא לא נסתלק אלא אם מכרה ונתנה: ר"י אומר לעולם הוא אוכל פ"פ וכו'. אלו הן פירות ואילו הן פ"פ הכניסה לו קרקע ועשת לו פירות ה"ה פירות מכר הפירות ולקח מהן קרקע

מסורת הש"ס

א) (עירובין קג: וש"נ),
ב) (סוכה ט: תמורה ט.),
ג) (גיטין ל: פה.),
ד) (קדושין יט: וש"נ),
ה) (בבבא נב:.) 1) וימתה לו: וש"נ.) 2) (לעיל ט.),
ז) (נע"ע מות' סוכה ט:.)
ט) (לעיל סו.).



גליון הש"ס

גכ' יד בעל השפ"ר צ"צ דף קטו ע"א: תוס' ד"ה מיתה וכו' פסתבנת בלידה. עיין שער המלך פ"ד העי"ז מכל' סוכה צטסו:



הגהות הב"ח

א) תוס' ד"ה ר"ב לשי וכו' למאי דלית ליה. ג"כ עיין בפרק גט פשוט דף קטו מוס' ד"ה אר"א ועיין צמ"ח:



תוספות ר"ד (המשך)
דמתני' דאמר ה"ז אוכל פירות לאו משום גריעותא ולשון דין ודברים הוא אלא משום דלא פריש ממאי סליק ואמרי' ידה על התחתונה כדנפריש לקמן אינה יכולה לומר לו מן הכל נסתלקת והלכך מה לא קנו מידו ומה לי לא קנו אלא באריותא קא כמעציא ליה דקתני דלא אמר כלום ושעמא משום גריעותא ולישנא היא מי אמרי' לא קנה בחליפין הללו כלום [נדחה] לא אמר עליוהן אלא לשון דין ודברים א"י אין חליפין באין אלא לדבר שיש בו ממש שזה קונה את הסודר ומקנה לו את החפץ. המכר או המתנה ועל גופה של קרקע קנו מידו ומתנה מגורה היא אבל כרבינו האי גאון ור"י וצ"ל פריש דאברייאת ככותב ואשתו ועודה ארוסה קאי ובפתרון המורה ג"ל דאי כפתרונם היכי אמר ר"י מדין ודברים קנו מידו הא אחתי כתב ג"ל מיהא לפירות כדאוקמינא למתניתין ככותב ועודה ארוסה. והכי הו"ל מפותות קנו מידו ולא מגופא של קרקע ומדקאמר מדין ודברים קנו מידו ש"מ שאין זה הקנין מועיל לו כלום. ורב צמח גאון ורב נחשון גאון ד"ל מפריש' דאנשואה קאי וזה המתנין יתכן דידין הנשואה ככל אדם שהוא שותף עם חבירו בשדה: א"כ למה כתב לו דין ודברים אין לי בנכסין וכו'. ותימא ליה מכל מילי סליק נפשך. פי' כיון דאוקמת דבלשון זה יכול להסתלק בעודה ארוסה למה אינו מסתלק מן הכל אמר אביי יד בעל השטר על התחתונה שכיחן שהשטר סתום אנו מורידין אותו לפחות ממשמעותו ואימא מפירי סליק נפשיה מגופא לא סליק נפשיה פי' שיותר הוא חשוב הגוף מן הפירות. אמר אביי ברצינא טב מקרא. פי' הפירות מצוין תדיר והגוף אז תמכר וא לא

תמכור והלכן המכר הוא הגרוע: ואימא מירושא סליק נפשי' ממכירה לא סליק נפשיה פי' שהיא תוכל למכור נכסיה מיד ותפסידנו הפירות והגוף א"כ הירושא גרוע מן המכר. אמר אביי מיתה שכיח מכירה לא שכיח וכי מסלק איניש נפשיה ממילתא דל"ש. פי' שאין עשויה למכור בנכס אביה. רב אשי אמר בנכסין ולא בפירותיהן בנכסין ולא לאחר מיתה. פי' רב אשי דייק לישנא אמאי לא איסתלק מפירות ומירושא מסתמא עד שיפרש. דכי אמר דין ודברים אין לי בנכסין הכי משמע מגוף מסתלק אבל לא מן הפירות וגם כ"י שהן בנכסין. אבל לא"מ בטל שמה מעליהן הלכך מסתמא לא נסתלק אלא אם מכרה ונתנה: ר"י אומר לעולם הוא אוכל פ"פ וכו'. אלו הן פירות ואילו הן פ"פ הכניסה לו קרקע ועשת לו פירות ה"ה פירות מכר הפירות ולקח מהן קרקע